

다수 무단점유자에 대한 변상금 회수로 수익증대에 기여[우수사례]

- 서울서부지역본부 ◇◇◇◇ 대리(5급)는 2017. 2. 1. 부터 국유재산 관리 업무를 수행¹⁾하면서
 - 2018. 4. 3. 서울특별시 ○○구 요청으로 공사가 관리하고 있는 국유재산(서울특별시 ○○구 소재 2필지, 대 3,260㎡) 지상 담장 절개지의 보수·보강 등 안전조치를 하던 중, 해당 국유지를 인근 아파트(○○아파트) 주민과 상인 등이 아파트 진입로 및 단지 내 주차장 등으로 무단점유 하여 사용 중인 사실을 확인함
 - 이에 위 직원은 무단점유자 파악을 위해 아파트 140세대 각 호수별 집합건물등기사항전부증명서를 조회하고, 변상금 부과 대상기간에 해당하는 점유자의 주민등록등초본 등을 열람하여 무단점유자 180명의 자료를 정리하였고
 - 2018. 5. 4. 아파트 주민자치회 회장 및 총무 등 다수의 주민들과 함께 현장에 입회하여 현황측량을 실시한 후 국유재산 점유·사용에 대한 사용료(변상금 및 대부료)를 안내하였음
 - 이후 현황측량 결과에 따라 2018. 5. 17. ~ 18. 2일간 전·현 점유자 180명에게 점유기간별로 변상금 사전통지 안내문 135건과 자진명도 안내문 45건을 발송하고

1) 2019. 2. 1. 인사이동으로 현재 대전충남지역본부에서 근무하고 있음

- 2018. 6. 7. 아파트 동대표 ○○○ 외 134명이 제출한 변상금 사전통지 이의신청에 대해 회신하는 한편 아파트 자치회 주민들을 상대로 간담회를 실시하였으며
- 이에 따라 송달완료된 58건은 변상금 확정부과하고 변상금 18백만 원을 회수하는 등 다수의 무단점유자가 있는 아파트 집합건물에 대한 국유재산관리의 모범 사례를 만들었음
- 한편, 서울서부지역본부 ○○○ 차장대우(4급)는 2018. 8. 1. 위 업무를 인계·인수 받은 후 2018. 7. 19. 거주자 ○○○ 외 137명이 제출한 ‘국유재산 변상금 부과처분 취소청구’ 행정심판 청구서가 2019. 3. 12. 청구 기각(공사 승소)됨에 따라
 - 이전 담당자의 자료를 참고하여 추가로 148명의 무단점유자에게 변상금 사전통지 및 변상금 확정부과를 하였고 무단점유자들로 부터 동시다발적으로 문의·민원이 접수되자 관련 법령 및 후속절차를 적극적으로 상담하는 등 변상금 회수 및 무단점유 해소를 위해 노력하였음
- 그 결과, 변상금 185백만 원(변상금 부과 : 280건)을 회수하고 대부료 25백만 원(대부계약건 : 66건)을 회수하는 등 국고수익 증대 및 국유재산 관리 정상화에 기여함

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장은 적극적인 업무처리로 다수 무단점유자가 있는 국유재산 관리 정상화 및 국고수익 증대에 기여한 ◇◇◇ 대리과 □□□ 차장대우에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)